

4. 매각결정 취소 등에 따른 공매보증금 정리 불철저

- 「압류재산 매각업무요강」 제54조(매각결정의 취소) 제2항에 따르면 매수대금을 납부 최고하여도 매수인이 지정된 기한까지 납부하지 아니하여 매각결정을 취소하는 경우에는
 - 공매보증금에서 체납처분비를 공제한 후 잔여금액은 위임관서의 체납액으로 충당하고, 남은 금액은 체납자에게 지급할 수 있도록 위임관서에 인계하도록 되어 있음
 - 또한, 같은 요강 제48조(보증금의 반환) 제1항에 따라 낙찰자에게 매각결정을 할 수 없는 경우에 낙찰자가 납부한 보증금 등은 지체 없이 반환하도록 되어 있음
- 그런데, 광주전남지역본부에서 미지급한 압류재산 공매보증금 현황을 점검한 결과

가. 매각결정 취소된 낙찰자의 공매보증금 정리 불철저

- 체납자 000 압류재산(안산 상록구청, XXXX-XXXXXX-XXX)의 경우, 2009. 7. 3. 낙찰자(000)를 결정하고, 낙찰자에게 잔대금 납부를 최고하였음에도 낙찰자가 잔대금을 납부하지 않아
 - 2009. 7. 24. 매각결정을 취소하였음에도 해당 공매보증금 771천 원을 안산 상록구청에 인계하지 않는 등 [표 4]와 같이 총 6건, 5,306천 원의 공매보증금을 감사일 현재까지 위임관서에 인계하지 않고 있음

[표 4] 매각결정 취소된 낙찰자의 공매보증금 미인계 현황

(단위 : 천 원)

구분	위임기관	관리번호	채납자	발생일	공매보증금
----	------	------	-----	-----	-------

“ 기재 생략 ”

나. 매각불허된 낙찰자의 공매보증금 정리 불철저

- 채납자 000 압류재산(제주세무서, XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 2007. 11. 8. 낙찰자(△△△)를 결정하였으나 당일 채납자가 채납세액을 납부함에 따라 매각불허 결정되었으므로
 - 낙찰자(△△△)의 보증금은 지체 없이 반환하여야 함에도 반환하지 않는 등 [표 5]와 같이 총 3건, 1,428천 원의 공매보증금을 감사일 현재까지 낙찰자에게 반환하지 않고 있음

[표 5] 매각불허된 낙찰자의 공매보증금 미반환 현황

(단위 : 천 원)

구분	위임기관	관리번호	채납자	발생일	공매보증금
----	------	------	-----	-----	-------

“ 기재 생략 ”

【 조치할 사항 】

- ◇ 광주전남지역본부장은 매각결정 취소 및 매각불허 결정된
공매보증금 9건(6,734천 원)에 대하여는 신속히 위임관서
또는 낙찰자에게 반환하고, 위 관련자 ○○○○ 팀장 등 2명
에게 주의 촉구하시기 바람. (시정)